



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1698-2025

Santiago, uno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 480, reclama don Nicolás Halabi Novoa, candidato a Concejal por la comuna de Santiago, en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G18592 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura y autorizó la solicitud de reembolso, por \$289.606;

2°) Que el reclamante solicita que se tenga por aprobada la cuenta y se autorice la totalidad del reembolso solicitado por \$3.340.100.

Sostiene que costó algunos gastos con recursos propios de buena fe, acompaña a la reclamación antecedentes adicionales a los presentados durante la fiscalización efectuada por el Servicio Electoral. En relación a la descuadratura por un exceso de gasto (observación N°69), sostiene que no ha logrado identificar su origen pese a revisiones reiteradas de la cuenta.;

3°) Que de la revisión de los antecedentes, este Tribunal advierte que, en relación a las observaciones N°s.8, 39, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 63, 64 y 66, referidas a gastos por \$65.000 por gastos menores rendidos sin el detalle de los bienes adquiridos, \$65.000 por servicios de brigadista sin documentación suficiente, por \$50.000 por servicio fotográfico y emisión de video sustentado en información insuficiente, \$15.000 por servicios de brigadistas (se replica el mismo gasto para las observaciones N°s 48, 49 y 50, respecto de distintas personas), \$65.000 por servicios de brigadista acreditada con documentación insuficiente, \$30.000 por gasto en espacios privados sin comprobante que acredite el gasto o la donación, \$ \$50.000 por gasto en espacios privados sin comprobante que acredite el gasto o la donación, \$300 por gasto de desplazamiento, \$35.000 sin comprobante que acredite el gasto o la donación, \$65.000 por servicios de brigadista acreditado con información insuficiente y \$50.000 por traslado de





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1698-2025

carteles y palomas acreditado con información insuficiente, respectivamente, corresponden a gastos de baja significación económica, por lo que decide tener por subsanadas las observaciones señaladas;

4°) Que, en relación a las demás observaciones mantenidas y reclamadas, este Tribunal decide rechazar la reclamación en dicha parte, en tanto la candidatura no aportó antecedentes suficientes para verificar los gastos observados en la forma prevista en el artículo 47 de la Ley N°19.884.

En relación a la observación N°1, de la revisión de los antecedentes se advierte que el aporte propio reparado no fue canalizado mediante la cuenta bancaria electoral, lo que resulta contrario a lo previsto en el artículo 19 de la Ley N°19.884.

Sobre la observación N°4, por la existencia de un aporte sin publicidad porque no fue incorporado a la cuenta general de ingresos y gastos, los antecedentes aportados por la candidatura no permiten identificar al aportante, ni se presentan antecedentes suficientes sobre su origen.

Acerca de las observaciones N°s, 21, 22, 23, 26 y 27, la documentación aportada resulta insuficiente para acreditar los servicios prestados, toda vez que los informes carecen de la firma del prestador del servicio y son sustancialmente idénticos entre sí.

Sobre las observaciones N°s. 15, N°16, 25, 28 y 53, los informes carecen de la firma de la prestadora de servicio y, además, se advierte que la prestación de servicios efectuada por doña Andrea Paola Serrano Flores cumple con los presupuestos de proveedor único, monto total contratado y naturaleza de los servicios prestados -que se enmarcan en el artículo 2 letra d) de la Ley N°19.884-, contenidos en el artículo 44 bis de la Ley antes señalada, sin que se trate de un gasto informado previo al día de la elección, por lo que debe ser rechazado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 inciso 5° de la Ley N°19.884. Lo mismo ocurre con las observaciones N°40 y 41 referidas a los servicios del Jefe de Campaña don Yerko Castro Aguilera, por lo que el





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1698-2025

gasto también debe ser rechazado.

En relación con las observaciones N°s. 31, 32, 33, referidas al arriendo de inmueble por un total de \$2.400.000, la documentación acompaña no resulta suficiente para establecer el uso y finalidad del bien, además que el informe presentado carece de la firma del arrendador del inmueble, por lo que el gasto debe ser rechazado.

Acerca de las observaciones N°s. 14, 17, 18, 20, 38, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 65, la candidatura no cumplió en su totalidad con los requerimientos de información formulados por el Servicio Electoral, impidiendo comprobar la regularidad del gasto.

Sobre las observaciones N°42, 43, 44, 45 y 47, referidas a diversas erogaciones por producción de elementos de campaña, se rechazar toda vez que, o bien no se acompañaron los informes o no se presentaron los medios de comprobación que fueran requeridos por el Servicio Electoral, impidiendo el control efectivo de los gastos observados.

Finalmente, en lo que atañe a la observación N°69, la candidatura no aportó antecedentes que aclaren la situación observada, por lo que se rechaza igualmente la reclamación en esta parte.

5°) Que, sobre la solicitud de reembolso, encontrándose rechazados los gastos de las observaciones 31, 32 y 33, será desestimada, por no concurrir los presupuestos del artículo 17 de la Ley N°19.884, al tratarse de un gasto rechazado.

Por estas consideraciones y disposiciones legales citadas, **se acoge parcialmente** la reclamación interpuesta a fojas 480, por don Nicolás Halabi Novoa, candidato a Concejal por la comuna de Santiago, en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G18592 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto, se tienen por subsanadas las observaciones N°s .8, 46, 48, 49, 50, 39, 51, 52, 62, 63 y 64. Rechazándose en lo demás.

Decisión adoptada con el voto en contra del Ministro





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp

Rol N°1698-2025

señor Gabriel Ascencio Mansilla, quien estuvo por acoger la reclamación, además, respecto de las observaciones N°s 31, 32 y 33 y conceder el reembolso, en lo que corresponda, de estos gastos, atendido que los antecedentes aportados por la candidaturas resultan suficientes para acreditar el uso y el valor de mercado del inmueble arrendado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1698-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 01/09/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 01/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 01/09/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 01/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1698-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 01/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 01 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 01/09/2026



A08B10CD-B073-4BDD-957B-E6E92735B930

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.